



	Subsecretaría de Policía Estatal Manual de normas Capítulo 1 Función y Autoridad de Aplicación de la Ley. Subcapítulo 1.2 Límites de autoridad.	Página 1 de 2
		Fecha de Creación 30/may/19
		Fecha de Revisión 30/may/19
	La presente directiva escrita es para dar cumplimiento al Estándar 1.2.3 del Programa de Agencias de Aplicación de la Ley, (CALEA).	

1.2.3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES

En la presente directiva se describe la manera en que los elementos pertenecientes a la Subsecretaría de Policía Estatal dan cumplimiento a sus obligaciones constitucionales, respetando en todo momento los derechos que le asisten a las personas que hubieren intervenido en algún hecho que pudiera constituir una falta administrativa o un delito.

Los elementos policiales, con la finalidad de recabar datos que ayuden a esclarecer los hechos, podrán realizar lo siguiente:

Entrevista

Es utilizada para obtener información de sospechosos, víctimas y testigos de hechos que probablemente constituyan una falta administrativa o un delito, y al o los detenidos en caso de existir. El contacto inicial con los testigos de los hechos momentos después de los mismos, puede ser muy útil, ya que la información obtenida suele ser fidedigna y de suma importancia para esclarecer el suceso.

El primer paso es descubrir e identificar a los testigos para su empadronamiento; es decir, reunir sus datos, nombre, domicilio y forma de contactarles para que el Ministerio Público les pueda citar a declarar si lo considera necesario. Es importante buscar a todos los posibles testigos, empezando por quienes presenciaron los hechos, pero también los que pudieron haber escuchado algo en relación con lo ocurrido o que tengan información que ayude a esclarecer la situación.

Los elementos policiales localizarán a la persona que va a ser entrevistada, harán de su conocimiento que se le realizarán algunas preguntas, que es voluntario que las conteste y que en cualquier momento puede dejar de responder.

Le pide a la persona que firme el Informe Policial Homologado, donde autoriza se le realice una entrevista.

Para tener éxito con las entrevistas a testigos, es clave recordar que una entrevista no es un interrogatorio. Debe tratarse al testigo con respeto, inspirarle confianza, dejar que hable sin interrumpir su relato o contradecirle; poner atención detallada y registrar cada dato de prueba relevante.



Es recomendable ir de lo general a lo específico y brindarle protección, a fin de que el testigo tenga certeza de que el policía tiene la misión de brindarle resguardo en todo momento.

Se deben registrar las entrevistas en actas separadas que individualicen la información recibida de cada uno de los testigos.

Interrogatorio

No aplica, esta función corresponde a las áreas de procuración de justicia.

Acceso a asesoría o consejo (defensa del inculpado)

Cuando una persona sea detenida y la gravedad de la falta cometida merezca prisión preventiva, será de suma importancia respetar los derechos que nuestra Constitución otorga a toda persona imputada:

- Presunción de inocencia.
- Declarar o guardar silencio.
- Que se le informen los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten.
- Que sus derechos humanos y garantías sean salvaguardados.
- Derecho a una defensa adecuada, ya sea por parte del abogado que elija o un defensor de oficio.

Procedimiento:

- 1.- Sometimiento para el aseguramiento de la persona con el nivel de fuerza que la situación amerite, velando siempre por la integridad física y psicológica del detenido.
- 2.- Informar al detenido el motivo del aseguramiento.
- 3.- Lectura de carta de derechos al detenido.
- 4.- Conducción inmediata y puesta a disposición ante la instancia jurídica correspondiente de la o las personas, así como objetos relacionados.
- 5.- Elaboración del Informe Policial Homologado y Formato de Cadena de Custodia.

Revisó	Aprobó
Policía Fernando Davalos Montaña Gerente de Acreditación CALEA	Mtro. Carlos Alberto Hernández Leyva Subsecretario de Policía Estatal de la SSEM